

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3465

הצעת חוק-יסוד : השפיטה (תיקון – סמכות להכרזה על אי-התאמה בין הוראות חוק רגיל ובין הוראות חוק-יסוד)

הוספת סעיף 15א 1. בחוק-יסוד : השפיטה¹, אחרי סעיף 15 יבוא :

"סמכות להכרזה על 15א. (על אף האמור בכל דין, אם שוכנע בית המשפט אי-התאמה העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק כי הוראת חוק פוגעת פגיעה מהותית בזכות שלפי חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, ואינה בהתאם לסעיף 8 לאותו חוק-יסוד, זכאי הוא להצהיר על אי-התאמה בין הוראת החוק ובין חוק-היסוד ; הכרזה על אי-התאמה תתקבל לאחר דיון בהרכב מורחב של 13 שופטים."

דברי הסבר

הרחבת הסמכויות של הביקורת השיפוטית בישראל שהחלה עם מה שמכונה "המהפכה החוקתית" בשנת 1992, עם חקיקתם של שני חוקי-יסוד העוסקים בזכויות האדם : חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד : חופש העיסוק יצרה חוסר איזון וחיכוך בין הרשות השופטת למחוקקת. השופט אהרן ברק, בעת שכהן כשופט בית המשפט העליון ואחר כך כנשיאו, התייחס אל חוקים אלה כאל בעלי מעמד על-חוקי הדומה לחוקה, שלפיו ניתנה לבתי המשפט הסמכות להכריז על בטלותו של חוק העומד בסתירה אליהם. עם חקיקת חוקי-יסוד אלה ופרשנותם באופן זה על ידי בית המשפט, חל שינוי מהותי בצורת השלטון במדינה ובמעמדן של זכויות האדם בישראל, יחד עם עליית כוחו של בית המשפט העליון (בפרט בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק) לעומת הכנסת והממשלה. סמכות הביטול "שנטל" בית המשפט העליון לא עוגנה באופן מפורש בחוק-יסוד : השפיטה ומכך נובע

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

הרצון להסדיר את הסמכות.

אכן, יש מקום לביקורת שיפוטית. יש חשיבות לשמירה על זכויות האדם וחשיבות לעצם האיזון בין הרשויות השונות והיכולת לבקר זו את זו – איזון שהופר עת לקח לעצמו בית המשפט העליון את הסמכות לביטול חוקים מבלי שקיבל אותה באופן מפורש ומדוד מהציבור – כלומר מהכנסת. נושא זה גרר גם ביקורת בקרב משפטנים ושופטים ולא רק מקרב המחוקקים.

זאת ועוד, בשנים האחרונות החל בית הדין הגבוה לצדק ומכרסם עוד ועוד במעמד הרשות המחוקקת תוך שהוא מבטל הליכים חקיקתיים רבים ונראה שהחלה התדרדרות במדרון לפיו הרשות המחוקקת תבחר לחוקק חוקים רק מתוך מחשבה שיתאימו לרצון השופטים ולא בהתאם לצרכים ולרצונות של הציבור שממנו שואבת הרשות המחוקקת את סמכותה.

לפיכך, מוצע להסדיר את מערכת היחסים ולקבע את היכולת של בית המשפט העליון להכריז על הוראת חוק כהוראה שאינה תואמת חוק-יסוד רק בהתאם להוראות חוק-יסוד: השפיטה. דיון על הכרזה זו יתקיים בהרכב מורחב של 13 שופטים, זאת כמובן רק אם קיימת פגיעה מהותית בזכויות יסוד מכוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שאינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה הדורשת שהפגיעה תעשה בחוק או מכח הסמכה מפורשת בו, תהלום את ערכיה של מדינת ישראל, תהיה לתכלית ראויה, ושהפגיעה בזכויות תהיה במידה שאינה עולה על הנדרש.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)